

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 242/2542 พนักงานอัยการ จังหวัด มุกดาหาร โจทก์
นาย เร็ม หรือ เตี้ย กงนะ จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 83, มาตรา 288

ป.วิ.อ. มาตรา 192, มาตรา 227

จำเลยร่วมอยู่ในกลุ่ม ม. กับพวกเข้าไปจะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 กับพวก โดย
ม. มีอาวุธปืนเล็งมาทางที่ผู้เสียหายที่ 2 นั่ง จำเลยกวดมือเรียกกลุ่มผู้เสียหายที่ 2 กับ
เข้าแย่งปืนจาก ม. และพูดว่า กูยิงเอง และเมื่อเสียงปืนดังขึ้น จำเลย ม. กับพวกก็
วิ่งหลบหนีไปพร้อมกันแม้จะได้ความว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนยิง พฤติการณ์เช่นนี้ ถือ
ได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกับ ม. ใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายกับพวกผู้เสียหาย จำเลยจึงมี
ความผิดฐานเป็นตัวการ ร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าพวกผู้เสียหาย และยัง
ปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้หลังเกิดเหตุ 1 ปีเศษ แสดงว่าจำเลยหลบ
หนีเป็นพินัย การนำสืบอ้างฐานที่อยู่ ลอย ๆ ของจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอไม่อาจ
หักล้างพยานโจทก์ได้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มิใช่บทมาตราที่บัญญัติว่า
การกระทำความผิดเป็นความผิดทางอาญา หากแต่เป็นบทมาตรา ที่ใช้แก่ความผิดทั่ว
ๆ ไป กรณีที่การกระทำร่วมกัน ของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกิดขึ้น ศาลจะต้องวาง
โทษ แก่บุคคลเหล่านั้นอย่างไร ดังนั้น แม้โจทก์มิได้อ้างมาตรา 83 แห่งประมวล
กฎหมายอาญา มาในฟ้อง ศาลก็ลงโทษจำเลยได้ หากใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 90, 288

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 กับมาตรา 288, 80 กรณีเป็นความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 อันเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 ให้จำคุกตลอดชีวิต

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุดังฟ้อง คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่กลุ่มผู้เสียหายขณะอยู่ในงานศพ 1 นัดกระสุนปืนถูกผู้เสียหายทั้งห้าเป็นเหตุให้ผู้เสียหายที่ 1 ถึงแก่ความตายและผู้เสียหายที่ 2 ถึงที่ 5 ได้รับอันตรายแก่กายตามรายงานการชันสูตรพลิกศพและผลการตรวจชันสูตรบาดแผลหรือศพของแพทย์ทำยฟ้อง มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า จำเลยได้ร่วมกับพวกกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่โจทก์มีนายสยามผู้เสียหายที่ 2 มาเบิกความต่อศาลได้ความว่าในคืนเกิดเหตุผู้เสียหายที่ 2 นายคงคา นายหง นายกอน นายเหมียน นายสมศักดิ์กับเพื่อนอีกประมาณ 10 คน ไปทำงานศพของนางเวิน ทองออน ในหมู่บ้าน เมื่อไปถึงได้นั่งกินอาหารและดื่มสุราที่บ้านงานศพซึ่งมีการแสดงหมอลำซึ่ง ด้วย ก่อนเกิดเหตุมีคนขว้างขวดไปที่เวทีหมอลำ นายเหมียนเพื่อนของผู้เสียหายที่ 2 พูดย่านายทองดี มะลิ เป็นคนขว้างขวดเมื่อผู้เสียหายที่ 2 กับพวกเดินไปดู เห็นนายทองดีกับพวกเดินสวนออกมาแต่

สอบถามแล้วนายทองดีปฏิเสธนายงเพื่อนของผู้เสียหายที่ 2 ได้ต่อนายทองดีจนเกิดทะเลาะกัน นายงเตะนายทองดีแต่นายทองดีไม่สู้และพูดอาฆาตไว้ หลังจากนั้นเวลาประมาณเที่ยงคืนนายทองดี นายมีด นายทองและจำเลยกับพวกเข้ามาที่บ้านงานศพจะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 กับพวกแต่มีคนห้ามไว้ ต่อมาเวลาประมาณ 1 ถึง 2 นาฬิกา นายมีด นายทอง กับจำเลยเดินมาที่บ้านงานศพอีกขณะนั้นผู้เสียหายที่ 2 กับพวกนั่งอยู่ที่แคร่หน้าบ้านงานศพ จำเลยกับพวกเดินมาห่างจากที่ผู้เสียหายที่ 2 กับพวกนั่งอยู่ประมาณ 10 เมตร แล้วนายมีดยกอาวุธปืนขึ้นเล็งมาที่ผู้เสียหายที่ 2 กับพวก โดยจำเลยก้วมือเรียกผู้เสียหายที่ 2 กับพวก จำเลยเข้าไปแย่งอาวุธปืนจากนายมีดและพูดว่ากูยิงเอง แล้วนายมีด นายทองกับจำเลยถอยหลังไปประมาณ 7 ถึง 8 ก้าว ถึงตอนนั้นผู้เสียหายที่ 1 ได้เข้าไปคุยกับกลุ่มของนายมีด นายทอง กับจำเลยซึ่งเดินถอยหลังไปอีกประมาณ 3 ถึง 4 ก้าวแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกผู้เสียหายทั้งห้า ซึ่งอยู่ในบริเวณงานศพ และเห็นนายมีด นายทองกับจำเลยวิ่งหนีไปพร้อมกัน และยังได้ความจากนายสมัย กงนะ พยานโจทก์อีกปากหนึ่งว่า ในคืนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเห็นวัยรุ่น 2 กลุ่ม คือกลุ่มนายมีด นายทอง นายด้อและจำเลยกับกลุ่มของผู้เสียหายที่ 1 เดินเข้าหากัน โดยเห็นผู้เสียหายที่ 1 เดินเข้าไปจะห้ามกลุ่มนายมีดเมื่อกลุ่มของผู้เสียหายที่ 1 ไล่กลุ่มของนายมีดพยานเห็นนายมีดชักอาวุธปืนลูกซองสั้นยิงเข้าไปในกลุ่มของผู้เสียหายที่ 1 แล้วกลุ่มของนายมีดซึ่งมีนายมีด นายทอง นายด้อ กับจำเลยได้วิ่งหนีไป เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองปากข้างต้นรู้จักจำเลยกับพวกมาก่อน โดยผู้เสียหายที่ 2 กับพวกเคยมีเรื่องโกรธเคืองกับจำเลยกับพวกมาก่อนเกิดเหตุส่วนนายสมัยเป็นเพื่อนจำเลย และในคืนเกิดเหตุนายง เพื่อนของผู้เสียหายที่ 2 ก็มีเรื่องทะเลาะกับนายทองดี พวกของจำเลยก่อนเกิดเหตุ ทั้งบริเวณงานมีหลอดไฟฟ้าเปิดสว่างที่บ้านงานศพและที่เวทีหมอลำ สามารถมองเห็นกันได้พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความตรงกันว่าเห็นนายมีดซึ่งมากับจำเลยมีอาวุธปืน โดยผู้เสียหายที่ 2 เห็นนายมีดเล็งอาวุธปืนมาทางตนกับพวกโดยเห็นจำเลยเข้าไป

แย่งปืนและพูดว่า กูยิงเองและเห็นผู้เสียหายที่ 1 เข้าไปคุยกับกลุ่มของนายมิดแล้วมีเสียงปืนดังขึ้น ส่วนนายสมัย เห็นนายมิดชักอาวุธปืนยิงไปที่กลุ่มของผู้เสียหายที่ 1 สอดคล้องกัน หลังเสียงปืนดังพยานโจทก์ก็เห็นจำเลยวิ่งหนีไปพร้อมกับนายมิดและนายทองตรงกัน นอกจากนี้โจทก์ยังมีพินิจตำรวจโทเกษม ตำรวจพนักงานสอบสวนมาเบิกความอีกว่าจับจำเลยได้ตามหมายจับเอกสารหมาย จ.14 ซึ่งมีการออกหมายจับไว้หลังเกิดเหตุประมาณ 13 วัน ระบุให้จับกุมนายสุขหรือมิด รูปคม นายสังทองหรือทองก่อนเกิด และจำเลย กล่าวหาว่าร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่ 1 ถึงแก่ความตาย พยานโจทก์จึงมีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าจำเลยร่วมอยู่ในกลุ่มนายมิด นายทอง กับพวกเข้าไปจะทำร้ายผู้เสียหายที่ 2 กับพวก โดยนายมิดมีอาวุธปืนเล็งมาทางที่ผู้เสียหายที่ 2 นั้น โดยจำเลยก้วักมือเรียกกลุ่มผู้เสียหายที่ 2 กับเข้าแย่งปืนจากนายมิดและพูดว่ากูยิงเอง และเมื่อเสียงปืนดังขึ้นจำเลย นายมิดกับนายทองก็วิ่งหลบหนีไปพร้อมกัน แม้จะได้ความว่าจำเลยไม่ได้เป็นคนยิงพฤติการณ์เช่นนี้ถือได้ว่าจำเลยมีเจตนาร่วมกันกับนายมิดใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายกับพวกผู้เสียหาย จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นตัวการร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายและพยายามฆ่าพวกผู้เสียหายตามฟ้อง พยานจำเลยนำสืบอ้างฐานที่อยู่ลอย ๆ จึงมีน้ำหนักน้อยและปรากฏว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้หลังเกิดเหตุ 1 ปีเศษแสดงว่าจำเลยหลบหนีเป็นพิรุณ พยานจำเลยจึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอไม่อาจหักล้างพยานโจทก์ได้ ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการสุดท้ายว่าโจทก์มิได้มีคำขอให้ลงโทษจำเลยฐานเป็นตัวการร่วมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลย จึงเป็นการพิพากษาเกินคำขอนั้น เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องแล้วว่าจำเลยกับพวกร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งห้าโดยมีเจตนาฆ่าเพียงแต่การที่โจทก์ไม่ได้อ้างบทมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญา มาในฟ้องด้วยนั้น หากทำให้ฟ้องโจทก์บกพร่องจนศาลไม่อาจจะลงโทษจำเลยได้ไม่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มิใช่บทมาตราที่บัญญัติว่าการกระทำอย่างใดเป็น

ความผิดทางอาญา หากแต่เป็นบทมาตราที่ใช้แก่ความผิดทั่ว ๆ ไป กรณีที่การกระทำร่วมกันของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปเกิดขึ้น ศาลจะต้องวางโทษแก่บุคคลเหล่านั้นอย่างไร ดังนั้นแม้โจทก์มิได้อ้างมาตรา 83 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาในฟ้อง ศาลก็ลงโทษจำเลยได้หาใช่เป็นการพิพากษาเกินคำขอไม่ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน"

พิพากษายืน

(ศุภชัย ภู่งาม-สถิตย์ ไพเราะ-ม.ล.เฉลิมชัย เกษมสันต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>